

주의요구

제 목 코로나19에 따른 지체상금 면제 검증 불철저

소 관 부 서(기관) ▲▲▲▲처

조 치 부 서(기관) ▲▲▲▲처

내 용

1. 업무 개요

▲▲▲▲처는 ○○○○부의 「코로나19 극복을 위한 계약지침」(이하 “「지침」”이라 한다)에 따라 20XX. X월부터 코로나19로 인해 발생한 지체상금을 부과하지 않고 있다.

2. 판단 기준

○○○○부가 「지침」으로 코로나19가 직접적인 원인이 된 경우 지체상금을 부과하지 않도록 요구한 이유는 코로나19의 파급영향을 최소화하고 이를 조기 극복하고자 함이다.

한편 지체상금은 계약상대자가 정당한 이유 없이 계약상의 의무를 기한 내에 이행하지 못하고 지체한 때 이행지체에 대한 손해배상의 성격에서 징수하는 금액으로 지체상금 미징수는 공사의 직접적인 손실로 이어질 수 있다.

따라서 ▲▲▲▲처는 코로나19를 조기 극복하고자 하는 ○○○○부 「지침」을 적극 이행하는 한편, 업체가 지체상금을 면제 요청할 경우에는 지체상금 미징수로 공사가 입는 손해를 최소화하기 위해 지체의 직접적인 이유가 코로나19였는지를 판단할 수 있도록 계약상대자로부터 검증자료 등을 제출받아 철저히 검토해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 20XX. X. X.부터 20XX. X. XX. 감사일 현재까지 지체상금 면제 현황을 점검한 결과 ▲▲▲▲처는 코로나19를 사유로 지체상금을 면제한 총 XX건의 계약 중 X건은 코로나19가 직접 원인이란 검증자료도 없이 계약상대자가 제출한 단순 면제요청 공문만으로 지체상금을 면제하였다.

관련부서(기관) 의견 ▲▲▲▲처는 감사결과를 수용하면서 향후 공문을 검증할 수 있는 구체적인 자료도 함께 요청하여 면제 여부를 판단하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

▲▲▲▲처장은

코로나19 등의 사유로 계약상대자가 지체상금 면제를 요청할 경우 면제 여부를 판단할 수 있는 검증자료를 징구하여 검증을 철저히 하시기 바랍니다.(주의)